

DEMANDE

Demandeur: Peter Ferenc | 2.10.2024 | LG Landshut 91 O 2699/24

Demandeur :

Peter Ferenc

Rammelkam 2, Kumhausen Allemagne

+49 157 317 33332

info@foxprof.club

à Kumhausen, le 2.10.2024

« Demande »

1. Défendeurs

- Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Allemagne. HRB 6794 (Tribunal de commerce de Bonn), TVA : DE 123475223

et

Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Allemagne. HRB : non accessible au public, TVA : DE87ZZZ00000239351

Objet de la demande :

La demande concerne la violation du RGPD et des droits de l'homme par Deutsche Telekom AG. Je demande donc la condamnation des sociétés susmentionnées à verser des dommages et intérêts d'un montant de 500 000 € par personne, afin que le tribunal oblige chacune d'elles à payer ce montant sur mon compte à la Slovenská sporiteľňa :

IBAN : SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC : GIBASKBX.

Allégations factuelles

• Description des faits :

Lors de l'examen de ma demande de connexion Internet fixe en juillet, à une date non précisément déterminée en 2022, Deutsche Telekom AG (ci-après Telekom) a utilisé illicitement mes données à caractère personnel sous forme d'un traitement individuel automatisé (décision) et continue de les utiliser — procédé frauduleux de l'agence frauduleuse Schufa avec la « SOLVABILITÉ » du consommateur sans son consentement éclairé.

(Consommateur) : Mon droit fondamental de l'Union est violé, à savoir le droit d'accès à Internet auprès du fournisseur Deutsche Telekom AG. Le gouvernement, qui couvre cette méga-fraude de cartel, me prive non seulement de l'accès à Internet, violant ainsi mes droits humains fondamentaux, à savoir le droit d'accès à Internet !!! Et pas seulement cela — il m'a obligé à acheter des données Internet pour 108 €/mois via une carte SIM prépayée 5G de Telekom, pour laquelle j'ai également des preuves, énumérées dans la plainte auprès de la CE jointe à cette demande !! Les données illimitées me sont vitales, car je dois apprendre l'anglais chaque jour, ce dont j'ai besoin pour ma croissance professionnelle.

Violation de la loi :

Il s'agit principalement d'une violation de la loi sur la protection de mes données à caractère personnel protégées du consommateur et du service universel d'accès à Internet sans restrictions ni discrimination conformément au §78 TKG. Loi sur les télécommunications (TKG) : §78 (Service universel) : Ce paragraphe stipule que les fournisseurs de services de communications électroniques publics doivent s'assurer que tous les utilisateurs finaux ont accès à des services de communications électroniques disponibles et de qualité, y compris l'accès de base à Internet. Les fournisseurs ne peuvent pas discriminer les utilisateurs et doivent s'assurer que les services sont proposés à des prix raisonnables. Et le prix de 108 €/mois pour une vitesse de 20 Mbit/s et une connexion instable est inacceptable et au-delà de toute limite de tolérance.

Preuves :

Des preuves détaillées se trouvent dans les annexes de cette demande en formats PDF, qui doivent être examinées par les juges compétents. Voici la liste des fichiers PDF :

2. Mitteilung pénale_Telekom et Schufa_sharp_Deutsch_fy.pdf
3. Mitteilung pénale Telekom Altstadt Employé 1_avec QES.pdf
4. Mitteilung pénale sur GP Peter Frank_avec signature_QES.PDF
5. Formulaire de plainte CS Demande 0 Concept sharp Signalement à la Commission UE Fraude_avec_QES.pdf
6. Rapport sur la signature Schindler signé avec QES.pdf
7. Notification des employés Telekom Telekom 94-95 Altstadt avec_QES.pdf

« Motifs juridiques »

• Violation de la loi :

Il s'agit principalement d'une violation de la loi sur la protection de mes données à caractère personnel protégées du consommateur et de la loi universelle (service) d'accès à Internet sans restrictions ni discrimination conformément au §78 TKG. Loi sur les télécommunications (TKG) : §78 (Service universel) : Ce paragraphe stipule que les fournisseurs de services de communications électroniques publics doivent s'assurer que tous les utilisateurs finaux ont accès à des services de communications électroniques disponibles et de qualité, y compris l'accès de base à Internet. Les fournisseurs ne peuvent pas discriminer les utilisateurs et doivent s'assurer que les services sont proposés à des prix raisonnables. Et le prix de 108 €/mois pour une vitesse de 20 Mbit/s et une connexion instable est inacceptable et au-delà de toute limite de tolérance.

En règle générale, personne ne peut restreindre le consommateur dans son droit d'accès à Internet, car c'est son droit et sa liberté fondamentaux et ils priment sur tous les intérêts « légitimes » du fournisseur ! La personne concernée a le droit qu'aucune décision fondée exclusivement sur un traitement individuel automatisé (traitement des données) ne lui soit appliquée, y compris le profilage, et qui a des effets juridiques la concernant ou l'affecte de manière significative (négativement) de façon similaire (RGPD) !!!

Si le traitement est basé sur le consentement, le responsable du traitement doit pouvoir démontrer que la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel protégées. Et cela non plus n'est absolument pas respecté. Lorsque Telekom souhaite utiliser une Décision Individuelle Automatisée lors de la demande du consommateur d'une connexion Internet, elle est obligée de demander le consentement éclairé du consommateur !!!

Conformément à l'article 6 du RGPD, Deutsche Telekom AG a violé mes droits en matière de protection des données. Le RGPD accorde aux personnes physiques le droit d'être informées de l'existence d'une

décision individuelle automatisée, de sa logique et de ses conséquences.

Être informé des conséquences.

Telekom ne m'a pas donné cette possibilité, ne me la donne pas et applique arbitrairement le régime illégal de la décision individuelle automatisée lors de l'examen de la demande de connexion Internet (services), car il ne m'offre pas la possibilité d'exprimer mon opposition à l'utilisation de la Décision Automatisée, car il ne m'informe pas non plus des conséquences possibles de son utilisation.

Il n'a pas obtenu mon consentement éclairé et se comporte comme si les lois n'existaient pas pour lui !!!

Et enfin, il s'agit de la loi sur la protection des données à caractère personnel du consommateur, que ces entreprises violent en vendant (à des fins lucratives) des informations sur l'insolvabilité des huissiers de justice à des entreprises de télécommunications sous forme électronique via Internet aux fins du traitement d'une Décision Individuelle Automatisée sous la forme d'une prétendue (frauduleuse) Solvabilité du consommateur qui demande une connexion Internet, et ce sans le consentement éclairé du consommateur. À quoi sert alors la loi sur la protection des données à caractère personnel ?

Telekom a pris une Décision Individuelle Automatisée, à la suite de laquelle les services Internet m'ont été refusés, c'est pourquoi j'ai dû acheter un routeur 5G ZTE 5001 et une carte SIM 5G pour recevoir le signal Internet et utiliser le service « Internet ». Le prix de l'appareil était d'environ 300 €. Le prix de la carte SIM pour 28 jours est de 100 €, ce qui signifie que mes coûts mensuels pour l'exploitation de cet appareil sont supérieurs de 108 € - 40 € = 68 € !!! C'est un préjudice considérable et donc aussi des coûts importants pour moi !! Sans parler du fait que la valeur...

[images et preuves jointes]

...de la frustration et des dépressions vécues, et je n'ai pas pu me concentrer sur quoi que ce soit, ce qui m'a lié les mains. Je n'ai pas pu utiliser les services Internet selon mes attentes et besoins, et par conséquent j'ai ressenti des émotions négatives, des souffrances psychologiques et du stress, ce qui m'a mis sous une pression énorme.

Schufa Holding AG traite, collecte, manipule et commerce illégalement mes données personnelles sans mon consentement, ce qui est considéré comme une violation de la loi sur la protection des données (RGPD), GDPR. Un tel comportement illégal peut être considéré comme un délit pénal et entraîner des conséquences pénales. Les activités de Schufa Holding AG peuvent également être comprises comme organisées en coopération avec des agents d'exécution, des banques et des entreprises de télécommunications comme un cartel, pour créer un monopole sur le marché et exercer une pression sur les débiteurs pour qu'ils remplissent leurs obligations. Un tel comportement peut également être considéré comme du racket envers les débiteurs et constitue des délits pénaux tels que l'extorsion, les ententes sur les prix ou l'abus de position dominante. Si je ne paie pas mes dettes, je n'obtiens pas Internet. Cela est également en contradiction flagrante avec les bonnes mœurs.

Il est important de noter que le RGPD et d'autres lois sur la protection des données établissent des règles claires pour le traitement des données à caractère personnel, notamment le fait que les personnes concernées doivent être informées de la manière et des raisons pour lesquelles leurs données sont traitées, et doivent avoir la possibilité de s'opposer à ce traitement. Sans leur consentement éclairé, les données ne peuvent en aucun cas être utilisées, en particulier à des fins de décisions individuelles automatisées.

DIRECTIVE 2014/104/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne

(4) Le droit à réparation des dommages causés par des infractions au droit de la concurrence de l'Union et national, dérivé du droit de l'Union, exige que tous les États membres disposent de règles de procédure garantissant l'exercice effectif de ce droit.

CHAPITRE V

Détermination du montant du préjudice

Article 17

Détermination du montant du préjudice

(1) Les États membres veillent à ce que les règles relatives à la charge de la preuve et aux niveaux de preuve requis pour la quantification du préjudice ne rendent pas l'exercice du droit à réparation pratiquement impossible ou excessivement difficile. Les États membres s'assurent que les juridictions nationales sont habilitées à estimer le montant du préjudice selon les procédures nationales s'il est établi que le requérant a subi un préjudice mais qu'il lui est pratiquement impossible ou excessivement difficile de quantifier avec précision le montant du préjudice sur la base des éléments de preuve disponibles.

(11) En l'absence de droit de l'Union, les actions en dommages et intérêts sont régies par les règles et procédures nationales des États membres. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « la Cour »), toute personne a le droit de demander réparation lorsqu'il existe un lien de causalité entre le préjudice subi et la violation des règles de concurrence, indépendamment du fait que le comportement illégal ait été préalablement constaté par une autorité de concurrence.

Valeurs de l'UE

Priorités de l'Union européenne pour les années 2024 – 2029

Une Europe libre et démocratique

Une Europe forte et sûre

Une Europe prospère et compétitive

- Renforcement de la compétitivité de l'UE
- Mise en œuvre réussie de la transformation verte et numérique
- Promotion d'un environnement favorable à l'innovation et aux entreprises
- Progrès commun

Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA)

L'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) fournit des conseils indépendants fondés sur des données probantes aux décideurs politiques européens et nationaux. Elle contribue ainsi à ce que les discussions, politiques et législations relatives aux droits fondamentaux reposent sur une masse critique de preuves et soient ciblées.

L'Agence fournit des conseils aux institutions de l'UE et aux gouvernements sur les droits fondamentaux, principalement dans les domaines suivants :

discrimination !!!

- accès à la justice !!!
- racisme et xénophobie

protection des données !!!

- droits des victimes
- droits des enfants

Le but de l'Agence est de soutenir une promotion et une protection plus efficaces des droits fondamentaux dans l'ensemble de l'UE. À cette fin, elle conseille ses partenaires et collabore avec eux :

En guise de preuve, je joins un e-mail à Mme von der Leyen.

5. Proposition de décision

- Demande

Conformément aux lois et réglementations, mes droits ont été violés, et je demande donc des dommages et intérêts. Conformément à l'article 82 du RGPD, j'ai droit à des dommages et intérêts pour les préjudices résultant du traitement illicite de mes données à caractère personnel. Je réclame une indemnisation pour le temps perdu que j'ai subi lors de la mise au jour de cette fraude, pour les préjudices psychologiques, les traumatismes permanents et les vols que les escrocs défendeurs ont commis et continuent de commettre à mon encontre et à l'encontre des masses de citoyens allemands, y compris vous, Monsieur le Juge, en ne fournissant pas illégalement une connexion Internet de base et en pratiquant des prix excessifs pour les services proposés en raison du cartel existant entre les entreprises de télécommunications. Le cartel entraîne des prix élevés en raison de l'absence de concurrence.

De plus, je réclame une lettre d'excuses écrite à mon attention pour le traumatisme que je dois supporter depuis plusieurs années.

Conclusion

Honorable tribunal, dans ce document (demande), je décris les faits de la fraude et du vol que les entreprises susmentionnées ont appliqués et continuent d'appliquer à mon encontre, sous forme abrégée, uniquement pour vous donner un aperçu de l'ensemble de la fraude que ces entreprises commettent. Toutes les informations détaillées supplémentaires sont décrites en détail dans les annexes des rapports pénaux et des plaintes auprès de la Commission européenne, joints à cette demande sous forme de fichiers PDF, et signés à la fois par une signature manuscrite et par une signature invisible QES, y compris cette demande.

Je demande au Landgericht Landshut de mettre fin à la fraude des entreprises défenderesses pour les raisons illégales susmentionnées et de les obliger à s'acquitter de mon indemnisation par une injonction de payer.

Deutsche Telekom AG trompe quotidiennement les 84 552 242 millions de personnes qui composent la nation à la pointe du progrès technologique, et ce en plein jour, ce qu'on ne voit pas si facilement, y compris vous et votre famille, Monsieur/Madame le/la Juge. Et tout cela à cause du CARTEL, Schufa, des entreprises de télécommunications, des huissiers de justice et de toutes les banques allemandes.

À Kumhausen, le 2.10.2024 Peter Ferenc

[Beweisdokumente / Documents de preuve]





TUŽBA

Tužitelj: Peter Ferenc | 2.10.2024 | LG Landshut 91 O 2699/24

Tužitelj:

Peter Ferenc

Rammelkam 2, Kumhausen Njemačka

+49 157 317 33332

info@foxprof.club

u Kumhausenu 2.10.2024

„Tužba“

1. Tuženici

• Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Njemačka. HRB 6794 (Općinski sud u Bonnu), PDV ID: DE 123475223

i

Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Njemačka. HRB: nije javno dostupno, PDV ID: DE87ZZZ00000239351

Predmet tužbe:

Tužba se odnosi na kršenje GDPR-a i ljudskih prava od strane Deutsche Telekom AG. Stoga tužim gore navedene tvrtke za naknadu štete u iznosu od 500.000 € po osobi, kako bi ih sud obvezao na uplatu navedenog iznosa na moj račun u Slovenská sporiteľňa:

IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC: GIBASKBX.

injenjene tvrdnje

• Opis događaja:

Prilikom provjere mog zahtjeva za fiksnu internetsku vezu u srpnju, nekog točno neodređenog dana 2022. godine, Deutsche Telekom AG (u daljnjem tekstu Telekom) nezakonito je upotrijebio moje osobne podatke u obliku automatiziranog individualnog obradivanja (odluke) i nastavlja ih upotrebljavati — prijevartni trik prijevarne agencije Schufa s „BONITITETOM“ potrošača bez njegova informiranog pristanka.

(Potrošač): Povrijeđeno je moje temeljno pravo Unije, naime pravo na pristup internetu putem pružatelja Deutsche Telekom AG. Vlada koja pokriva ovu mega-kartelu prijevaru ne lišava me samo pristupa internetu, nego se krše moja temeljna ljudska prava, naime pravo na pristup internetu!!! I ne samo to — prisilila me na kupnju internetskih podataka za 108 €/mj. putem 5G SIM prepaid kartice Telekoma, za što imam i dokaze navedene u pritužbi EC priložene ovoj tužbi!! Neograničeni podaci su mi životno važni jer svaki dan moram učiti engleski što mi je potrebno za daljnji profesionalni razvoj.

Kršenje zakona:

Radi se uglavnom o kršenju zakona o zaštiti mojih zaštićenih osobnih podataka potrošača i univerzalne usluge za pristup internetu bez ograničenja i diskriminacije prema §78 TKG. Zakon o telekomunikacijama (TKG): §78 (Univerzalna usluga): Ovaj paragraf utvrđuje da pružatelji javnih telekomunikacijskih usluga moraju osigurati da svi krajnji korisnici imaju pristup dostupnim i visokokvalitetnim elektroničkim komunikacijskim uslugama, uključujući temeljni pristup internetu. Pružatelji ne smiju diskriminirati nijednog korisnika i moraju osigurati da se usluge nude po razumnim cijenama. A cijena od 108 €/mj. za brzinu od 20 Mbit/s i nestabilnu vezu neprihvatljiva je i izvan svake granice tolerancije.

Dokazi:

Detaljni dokazi nalaze se u prilogima ove tužbe u PDF formatima, koje moraju pregledati nadležni suci. Evo popisa PDF datoteka:

2. Kaznena obavijest_Telekom i Schufa_sharp_Deutsch_fy.pdf
3. Kaznena obavijest Telekom Altstadt Zaposleni 1_s QES.pdf
4. Kaznena obavijest o GP Peteru Franku_s potpisom_QES.PDF
5. CS Obrazac za pritužbe Zahtjev 0 Koncept sharp Prijava EU Komisiji Prijevara_s_QES.pdf
6. Obavijest o Schindlerovom potpisu potpisana s QES.pdf
7. Obavijest zaposlenicima Telekom Telekom 94-95 Altstadt s_QES.pdf

„Pravni razlozi“

• Kršenje zakona:

Radi se uglavnom o kršenju zakona o zaštiti mojih zaštićenih osobnih podataka potrošača i univerzalnog zakona (usluge) za pristup internetu bez ograničenja i diskriminacije prema §78 TKG. TKG §78 (Univerzalna usluga): Ovaj paragraf propisuje da pružatelji javnih telekomunikacijskih usluga moraju osigurati svim krajnjim korisnicima pristup dostupnim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući temeljni pristup internetu. Pružatelji ne smiju diskriminirati korisnike i moraju osigurati razumne cijene. A cijena od 108 €/mj. za 20 Mbit/s i nestabilnu vezu je neprihvatljiva.

Općenito, nitko ne može ograničiti potrošača u pravu na pristup internetu jer je to njegovo temeljno pravo i sloboda iznad svih „legitimnih“ interesa pružatelja! Pogođena osoba ima pravo da se na nju ne primjenjuje nikakva odluka temeljena isključivo na automatiziranoj individualnoj obradi (obradi podataka), uključujući profiliranje, koja ima pravne posljedice za nju ili na sličan način značajno (negativno) utječe na nju (GDPR)!!!

Ako se obrada temelji na pristanku, voditelj obrade mora moći dokazati da je pogođena osoba dala pristanak na obradu svojih zaštićenih osobnih podataka. A ni to se uopće ne poštuje. Kada Telekom želi upotrijebiti Automatiziranu Individualnu Odluku pri zahtjevu potrošača za internetsku vezu, dužan je zatražiti informirani pristanak potrošača!!!

Prema članku 6. GDPR-a, Deutsche Telekom AG povrijedio je moja prava zaštite podataka. GDPR daje pojedincima pravo na informiranje o postojanju automatizirane individualne odluke, njezinoj logici i posljedicama.

Biti informiran o posljedicama.

Telekom mi nije dao tu mogućnost, ne daje mi je i proizvoljno primjenjuje nezakoniti režim automatizirane individualne odluke pri provjeri zahtjeva za internetsku vezu (usluge), jer mi ne nudi mogućnost izražavanja protivljenja uporabi Automatizirane Odluke, jer me ne informira ni o mogućim posljedicama njezine uporabe.

Nije pribavio moj informirani pristanak i ponaša se kao da za njega zakoni ne postoje!!!

I na kraju, radi se o zakonu o zaštiti osobnih podataka potrošača koji ove tvrtke krše time što Schufa Holding AG prodaje (radi financijske koristi) informacije o nesolventnosti od ovršnih agenta telekomunikacijskim tvrtkama u elektroničkom obliku putem interneta u svrhu obrade Automatizirane Individualne Odluke u obliku navodnog (prijevarnog) Boniteta potrošača koji zahtijeva internetsku vezu, i to bez informiranog pristanka potrošača. Šemu onda zakoni o zaštiti osobnih podataka?

Telekom je donio Automatiziranu Individualnu Odluku, zbog koje su mi uskraćene internetske usluge, zbog čega sam morao kupiti 5G ZTE 5001 ruter i 5G SIM karticu kako bih primao internetski signal i koristio uslugu „Internet“. Cijena uređaja bila je oko 300 €. Cijena SIM kartice za 28 dana iznosi 100 €, što znači da su moji mjesečni troškovi za rad ovog uređaja veći za 108 € - 40 € = 68 €!!! To su značajne negativne posljedice i stoga i troškovi za mene!! A da i ne govorim o vrijednosti...

[slike i dokazi priloženi]

...frustracije i depresije koje sam doživio i nisam se mogao ni na što koncentrirati, što mi je vezalo ruke. Nisam mogao koristiti internetske usluge prema svojim očekivanjima i potrebama, a uslijed toga sam doživio negativne emocije, psihičke patnje i stres, što me stavilo pod ogroman pritisak.

Schufa Holding AG obrađuje, prikuplja, manipulira i ilegalno trguje mojim osobnim podacima bez mog pristanka, što se smatra kršenjem zakona o zaštiti podataka (GDPR). Takvo nezakonito ponašanje može se smatrati kaznenim djelom i dovesti do kaznenih posljedica. Aktivnosti Schufa Holding AG mogu se razumjeti i kao organizirane u suradnji s ovršnim agentima, bankama i telekomunikacijskim tvrtkama kao kartel, radi stvaranja monopola na tržištu i vršenja pritiska na dužnike da ispune svoje obveze. Takvo ponašanje može se smatrati i iznuđivanjem od dužnika i predstavlja kaznena djela poput iznude, dogovora o cijenama ili zloporabe vladajućeg položaja. Ako ne platim dugove, ne dobivam internet. To je i u gruboj suprotnosti s dobrim moral.

Važno je napomenuti da GDPR i drugi zakoni o zaštiti podataka postavljaju jasna pravila za obradu osobnih podataka, uključujući činjenicu da pogođene osobe moraju biti informirane o tome kako i zašto se obrađuju njihovi podaci, i moraju imati mogućnost prigovora toj obradi. Bez njihovog informiranog pristanka podaci se ni u kakvom slučaju ne smiju koristiti, posebno ne za svrhe automatiziranih individualnih odluka.

DIREKTIVA 2014/104/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 26. studenog 2014. o određenim pravilima kojima se uređuju postupci za naknadu štete prema nacionalnom pravu za kršenja odredaba prava tržišnog natjecanja država članica i Europske unije

(4) Pravo na naknadu štete uzrokovane kršenjima prava tržišnog natjecanja Unije i nacionalnog prava, koje proizlazi iz prava Unije, zahtijeva da sve države članice imaju postupovna pravila koja osiguravaju djelotvorno ostvarivanje toga prava.

POGLAVLJE V

Utvrđivanje iznosa štete

Članak 17.

Utvrđivanje iznosa štete

(1) Države članice osiguravaju da pravila o teretu dokazivanja i standardima dokaza potrebnim za kvantifikaciju štete ne otežavaju ostvarivanje prava na naknadu štete praktično nemogućim ili pretjerano otežanim. Države članice osiguravaju da su nacionalni sudovi ovlašteni procijeniti iznos štete prema nacionalnim postupcima, ako je utvrđeno da je tužitelju nastala šteta, ali je praktično nemoguće ili pretjerano teško precizno kvantificirati iznos štete na temelju raspoloživih dokaza.

(11) U nedostatku prava Unije, tužbe za naknadu štete uređuju se nacionalnim pravilima i postupcima država članica. Prema sudskoj praksi Suda Europske unije, svaka osoba ima pravo zahtijevati naknadu štete kada postoji uzročna veza između štete i kršenja propisa o tržišnom natjecanju, bez obzira na to je li

nezakonito ponašanje prethodno utvrdilo tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja.

Vrijednosti EU

Prioriteti Europske unije za godine 2024. – 2029.

Slobodna i demokratska Europa

Jaka i sigurna Europa

Prosperitetna i konkurentna Europa

- Jačanje konkurentnosti EU
- Uspješna provedba zelene i digitalne transformacije
- Promicanje inovativnog i poduzetničkog okruženja
- Zajednički napredak

Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) pruža neovisne savjete temeljene na dokazima europskim i nacionalnim donositeljima politika. Time pridonosi tome da rasprave, politike i zakonodavstvo o temeljnim pravima postaju na kritičnoj masi dokaza i da su usmjereni.

Agencija savjetuje institucije EU i vlade o temeljnim pravima, uglavnom u sljedećim područjima:

diskriminacija !!!

- pristup pravosuđu !!!
- rasizam i ksenofobija

zaštita podataka !!!

- prava žrtava
- prava djece

Svrha Agencije je podupirati učinkovitiju promicanje i zaštitu temeljnih prava u cijeloj EU. U tu svrhu savjetuje partnere i surađuje s njima:

Kao dokaz, prilažem e-mail upućen gospođi von der Leyen.

5. Prijedlog odluke

- Zahtjev

Sukladno zakonima i propisima, moja su prava povrijeđena, stoga tražim naknadu štete. Prema članku 82. GDPR-a, imam pravo na naknadu štete koja je nastala nezakonitom obradom mojih osobnih podataka. Tražim naknadu za gubitak vremena koji sam pretrpio otkrivajući ovu prijevare, za psihičke štete, doživotne traume i krivice koje su tuženici prevaranti počinili i nastavljaju činiti meni i masama njemačkih građana, uključujući i vas, gospođo/gospodine Suš, nezakonitim nepružanjem temeljne internetske veze i prekomjernim cijenama za ponuđene usluge zbog postojećeg kartela između telekomunikacijskih tvrtki. Kartel uzrokuje visoke cijene zbog izostanka konkurencije.

Nadalje, tražim pisano pismo isprike upućeno meni za traumu koju moram podnositi već nekoliko godina.

Zaključak

Poštovani sude, u ovom dokumentu (tužbi) opisujem skraćenu verziju prijave i krivice koje su gore navedene tvrtke primijenile i nastavljaju primjenjivati na mene, samo kako bih vam dao pregled cjelokupne prijave koju ove tvrtke čine. Sve dodatne detaljne informacije opisane su u detaljima u prilogima kaznenih prijava i pritužbi Europskoj komisiji, priloženih ovoj tužbi kao PDF datoteke, potpisane i vlastoručnim potpisom i nevidljivim QES potpisom, uključujući i ovu tužbu.

Pozivam Landgericht Landshut da zaustavi prijevaru tuženika poduzeća iz gore navedenih nezakonitih razloga i obveže ih da ispune moju naknadu štete platnim nalogom.

Deutsche Telekom AG svakodnevno vara narod od 84.552.242 milijuna ljudi koji stoji na čelu tehnološkog napretka, i to usred bijela dana, što se ne vidi lako, uključujući i vas i vašu obitelj, gospođu/gospodine Sude. I sve to zbog KARTELA, Schufe, telekomunikacijskih tvrtki, ovršnih agenata i svih njemačkih banaka.

U Kumhausenu 2.10.2024 Peter Ferenc

POZEW

Powód: Peter Ferenc | 2.10.2024 | LG Landshut 91 O 2699/24

Powód:

Peter Ferenc

Rammelkam 2, Kumhausen Niemcy

+49 157 317 33332

info@foxprof.club

w Kumhausen 2.10.2024

„Pozew”

1. Pozwani

• Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Niemcy. HRB 6794 (Sąd Rejonowy w Bonn), NIP UE: DE 123475223

oraz

Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Niemcy. HRB: niedostępny publicznie, NIP UE: DE87ZZZ00000239351

Przedmiot pozwu:

Pozew dotyczy naruszenia RODO i praw człowieka przez Deutsche Telekom AG. W związku z powyższym pozywam wyżej wymienione spółki o odszkodowanie w wysokości 500 000 € na osobę, aby sąd zobowiązał każdą z nich do zapłaty wskazanej kwoty na moje konto w Slovenská sporiteľňa:

IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC: GIBASKBX.

Twierdzenia faktyczne

• Opis zdarzenia:

Podczas weryfikacji mojego wniosku o stałe łącze internetowe w lipcu, w nieustalonym dokładnie dniu 2022 roku, Deutsche Telekom AG (zwany dalej Telekom) bezprawnie wykorzystał moje dane osobowe w formie zautomatyzowanego indywidualnego przetwarzania (decyzji) i nadal je wykorzystuje — oszukaczy trick oszukaczy agencji Schufa z „ZDOLNOŚCI KREDYTOWE” konsumenta bez jego wiadomej zgody.

(Konsument): Naruszono moje fundamentalne prawo Unii, mianowicie prawo dostępu do internetu za pośrednictwem dostawcy Deutsche Telekom AG. Rzecz, który kryje to mega-kartelowe oszustwo, pozbawia mnie nie tylko dostępu do internetu, naruszając tym samym moje podstawowe prawa człowieka, mianowicie prawo dostępu do internetu!!! I nie tylko to — zmusił mnie do zakupu danych internetowych za 108 €/mies. poprzez kartę SIM prepaid 5G Telekoma, na co mam również dowody wymienione w skardze do KE dołączonej do niniejszego pozwu!! Nieograniczone dane są dla mnie życiowo ważne, ponieważ muszę codziennie uczyć się angielskiego, czego potrzebuję do dalszego rozwoju zawodowego.

Naruszenie prawa:

Chodzi tu przede wszystkim o naruszenie przepisów o ochronie moich chronionych danych osobowych konsumenta oraz powszechnej usługi dostępu do internetu bez ograniczeń i dyskryminacji zgodnie z §78 TKG. Ustawa o telekomunikacji (TKG): §78 (Usługa powszechna): Paragraf ten stanowi, że dostawcy publicznych usług telekomunikacyjnych muszą zapewnić wszystkim użytkownikom koścowym dostęp do dostępnych i wysokiej jakości usług publiczności elektronicznej, w tym podstawowego dostępu do internetu. Dostawcy nie mogą dyskryminować żadnego użytkownika i muszą zapewnić, że usługi są oferowane po rozsądnych cenach. A cena 108 €/mies. za prędkość 20 Mbit/s i niestabilne połączenie jest nieakceptowalna i poza wszelką granicę tolerancji.

Dowody:

Szczegółowe dowody znajdują się w załącznikach do niniejszego pozwu w formatach PDF, które muszą zostać zbadane przez właściwych sędziów. Oto lista plików PDF:

2. Zawiadomienie karne_Telekom i Schufa_sharp_Deutsch_fy.pdf
3. Zawiadomienie karne Telekom Altstadt Pracownik 1_z QES.pdf
4. Zawiadomienie karne dot. GP Petera Franka_z podpisem_QES.PDF
5. Formularz skargi CS Wniosek 0 Koncept sharp Zgłoszenie do Komisji UE Oszustwo_z_QES.pdf
6. Powiadomienie o podpisie Schindlera podpisane z QES.pdf
7. Powiadomienie pracowników Telekomu Telekom 94-95 Altstadt z_QES.pdf

„Podstawy prawne”

• Naruszenie prawa:

Chodzi tu przede wszystkim o naruszenie przepisów o ochronie moich chronionych danych osobowych konsumenta oraz powszechnej ustawy (usługi) dostępu do internetu bez ograniczeń i dyskryminacji zgodnie z §78 TKG. TKG §78 (Usługa powszechna): Paragraf ten stanowi, że dostawcy publicznych usług telekomunikacyjnych muszą zapewnić wszystkim użytkownikom koścowym dostęp do dostępnych i wysokiej jakości usług, w tym podstawowego dostępu do internetu.

Ogólnie rzecz biorąc, nikt nie może ograniczać konsumenta w prawie do dostępu do internetu, ponieważ jest to jego podstawowe prawo i wolność, które stoją ponad wszystkimi „uzasadnionymi” interesami dostawcy! Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby nie była wobec niej stosowana żadna decyzja oparta wyłącznie na zautomatyzowanym indywidualnym przetwarzaniu (przetwarzaniu danych), w tym profilowaniu, która wywołuje wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób znacząco (negatywnie) na nią wpływa (RODO)!!!

Jeżeli przetwarzanie opiera się na zgodzie, administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich chronionych danych osobowych. A to również w ogóle nie jest przestrzegane. Gdy Telekom chce zastosować Zautomatyzowaną Indywidualną Decyzję przy wniosku konsumenta o połączenie internetowe, jest zobowiązany zażądać świadomej zgody konsumenta!!!

Zgodnie z art. 6 RODO Deutsche Telekom AG naruszy moje prawa w zakresie ochrony danych. RODO przyznaje osobom fizycznym prawo do informacji o istnieniu zautomatyzowanej indywidualnej decyzji, jej logice i konsekwencjach.

Był informowanym o konsekwencjach.

Telekom nie da mi tej możliwości, nie daje jej i arbitralnie stosuje nielegalne zasady zautomatyzowanej indywidualnej decyzji przy weryfikacji wniosku o połączenie internetowe (usługi), ponieważ nie oferuje

mi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec stosowania Zautomatyzowanej Decyzji, gdy nie informuje mnie również o możliwych konsekwencjach jej stosowania.

Nie uzyskałem mojej świadomej zgody i zachowuje się, jakby dla niego żadne prawa nie istniały!!!

I wreszcie chodzi o przepisy o ochronie danych osobowych konsumenta, które te firmy naruszają tym, że Schufa Holding AG sprzedaje (dla korzyści finansowej) informacje o niewypłacalności od komorników firmom telekomunikacyjnym w formie elektronicznej przez internet w celu przetwarzania Zautomatyzowanej Indywidualnej Decyzji w formie rzekomej (oszukiwaczej) Zdolności Kredytowej konsumenta ubiegającego się o połączenie internetowe, i to bez świadomej zgody konsumenta. Po co zatem przepisy o ochronie danych osobowych?

Telekom podjął Zautomatyzowaną Indywidualną Decyzję, na skutek której odmówiono mi usług internetowych, dlatego musiałem kupić router 5G ZTE 5001 i kartę SIM 5G, aby odbierać sygnał internetowy i korzystać z usługi „Internet”. Cena urządzenia wyniosła ok. 300 €. Cena karty SIM na 28 dni wynosi 100 €, co oznacza, że moje miesięczne koszty eksploatacji tego urządzenia są wyższe o 108 € - 40 € = 68 €!!! To są znacząco negatywne konsekwencje, a tym samym koszty dla mnie!! A nie mówił ci już o wartości...

[obrazy i dowody dołączone]

...frustracji i depresji, których doświadczyłem i nie mogłem się na niczym skoncentrować, co skrępowało mi ręce. Nie mogłem korzystać z usług internetowych zgodnie z moimi oczekiwaniami i potrzebami, a w konsekwencji doświadczyłem negatywnych emocji, cierpienia psychicznego i stresu, co postawiło mnie pod ogromną presją.

Schufa Holding AG przetwarza, gromadzi, manipuluje i nielegalnie handluje moimi danymi osobowymi bez mojej zgody, co jest uznawane za naruszenie przepisów o ochronie danych (RODO), GDPR. Takie nielegalne zachowanie może być uznane za przestępstwo i prowadzi do konsekwencji karnych. Działalność Schufa Holding AG może być również rozumiana jako zorganizowana we współpracy z agentami egzekucyjnymi, bankami i firmami telekomunikacyjnymi jako kartel, w celu stworzenia monopolu na rynku i wywierania presji na dostawców, aby wypełniali swoje zobowiązania. Takie zachowanie może być również uznane za wymuszenie od dostawców i stanowi przestępstwa takie jak wymuszenie, zмова cenowa lub nadużycie pozycji dominującej. Jeśli nie spełnię warunków, nie otrzymam internetu. Stoi to w rażącej sprzeczności z dobrymi obyczajami.

Ważne jest, aby zauważyć, że RODO i inne przepisy o ochronie danych określają jasne zasady przetwarzania danych osobowych, w tym to, że osoby, których dane dotyczą, muszą być informowane o tym, jak i dlaczego ich dane są przetwarzane, oraz muszą mieć możliwość sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu. Bez ich świadomej zgody dane nie mogą być w żadnym wypadku wykorzystywane, w szczególności do celów zautomatyzowanych indywidualnych decyzji.

DYREKTYWA 2014/104/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej na mocy prawa krajowego

(4) Prawo do odszkodowania za szkody wyrządzone naruszeniami prawa konkurencji Unii i prawa krajowego, wywodzące się z prawa Unii, wymaga, aby wszystkie państwa członkowskie posiadały przepisy proceduralne zapewniające skuteczne wykonywanie tego prawa.

ROZDZIAŁ V

Ustalenie wysokości odszkodowania

Artykuł 17

Ustalenie wysokości odszkodowania

(1) Państwa członkowskie zapewniają, że przepisy dotyczące ciążaru dowodu i wymagań dowodowych niezbędnych do ustalenia wysokości szkody nie czynią wykonywania prawa do odszkodowania praktycznie niemożliwym lub nadmiernie utrudnionym. Państwa członkowskie zapewniają, że sądy krajowe są uprawnione do oszacowania wysokości odszkodowania zgodnie z krajowymi procedurami, jeżeli ustalono, że powód poniósł szkodę, ale praktycznie niemożliwe lub nadmiernie trudne jest precyzyjne określenie wysokości szkody na podstawie dostępnych dowodów.

(11) W braku prawa Unii, powództwa o odszkodowanie podlegają krajowym przepisom i procedurom państw członkowskich. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej każda osoba ma prawo do odszkodowania, gdy istnieje związek przyczynowy między szkodą a naruszeniem przepisów prawa konkurencji, niezależnie od tego, czy nielegalne zachowanie zostało wcześniej stwierdzone przez organ ochrony konkurencji.

Wartości UE

Priorytety Unii Europejskiej na lata 2024 – 2029

Wolna i demokratyczna Europa

Silna i bezpieczna Europa

Zamożna i konkurencyjna Europa

- Wzmocnienie konkurencyjności UE
- Skuteczne wdrożenie transformacji ekologicznej i cyfrowej
- Promowanie środowiska sprzyjającego innowacjom i przedsiębiorczości
- Wspólny postęp

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) dostarcza niezależnych, opartych na dowodach porad europejskim i krajowym decydentom politycznym. W ten sposób przyczynia się do tego, aby dyskusje, polityki i akty prawne dotyczące praw podstawowych opierały się na krytycznej masie dowodów i były ukierunkowane.

Agencja udziela porad instytucjom UE i rządów w zakresie praw podstawowych, głównie w następujących obszarach:

dyskryminacja !!!

- dostęp do wymiaru sprawiedliwości !!!
- rasizm i ksenofobia

ochrona danych !!!

- prawa ofiar
- prawa dzieci

Celem Agencji jest wspieranie skuteczniejszej promocji i ochrony praw podstawowych w całej UE. W tym celu doradza partnerom i współpracuje z nimi:

W dowód powyższego, załączam wiadomość e-mail do pani von der Leyen.

5. Wniosek o wydanie decyzji

- Wniosek

Zgodnie z przepisami prawa, moje prawa zostały naruszone i dlatego domagam się odszkodowania. Zgodnie z art. 82 RODO mam prawo do odszkodowania za szkody wynikające z niezgodnego z prawem przetwarzania moich danych osobowych. Domagam się odszkodowania za stratę czasu poniesioną przy wykrywaniu tej oszukanki, za szkody psychiczne, dożywotnie traumy i kradzieże, których pozwani

oszuści dopuścili się i nadal dopuszczają wobec mnie i mas obywateli niemieckich, w tym wobec Was, Panie Sędzio, poprzez nielegalne niepodważanie podstawowego prawa internetowego i wygórowane ceny za oferowane usługi z powodu istniejącego kartelu między firmami telekomunikacyjnymi. Kartel powoduje wysokie ceny z powodu braku konkurencji.

Ponadto przedam pismem listu z przeprosinami skierowanego do mnie za traumę, którą muszę znosić od kilku lat.

Konkluzja

Szanowny Sędzio, w niniejszym dokumencie (pozwie) opisuję w skróconej formie stan faktyczny oszustwa i kradzieży, które wyżej wymienione spółki zastosowały i nadal stosują wobec mnie, jedynie po to, aby dać Państwu przegląd całości oszustwa, którego dokonują te firmy. Wszystkie dalsze szczegółowe informacje są szczegółowo opisane w załącznikach zawiadomień o przestępstwie i skarg do Komisji Europejskiej, dołączonych do niniejszego pozwu w formie plików PDF, podpisanych zarówno podpisem odręcznym, jak i niewidocznym podpisem QES, w tym niniejszy pozew.

Zwracam się do Landgericht Landshut o zakończenie oszustwa pozwanych spółek z wyżej wymienionych nielegalnych powodów i zobowiązanie ich do wypłacenia mi odszkodowania nakazem zapłaty.

Deutsche Telekom AG codziennie oszukuje naród liczący 84 552 242 miliony ludzi, stojący na czele postępu technologicznego, i to w biały dzień, czego nie widać tak łatwo, w tym Was i Waszą rodzinę, Panie/Pani Sędzio. I to wszystko z powodu KARTELU, Schufy, firm telekomunikacyjnych, agentów egzekucyjnych i wszystkich niemieckich banków.

W Kumhausen 2.10.2024 Peter Ferenc

AZIONE LEGALE

Attore: Peter Ferenc | 2.10.2024 | LG Landshut 91 O 2699/24

Attore:

Peter Ferenc

Rammelkam 2, Kumhausen Germania

+49 157 317 33332

info@foxprof.club

a Kumhausen 2.10.2024

„Azione legale“

1. Convenuti

- Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Germania. HRB 6794 (Tribunale distrettuale di Bonn), P.IVA UE: DE 123475223

e

Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Germania. HRB: non accessibile al pubblico, P.IVA UE: DE87ZZZ00000239351

Oggetto dell'azione:

L'azione riguarda la violazione del GDPR e dei diritti umani da parte di Deutsche Telekom AG. Pertanto, cito in giudizio le società sopra menzionate per il risarcimento del danno di 500.000 € per persona, affinché il tribunale le obblighi ciascuna a versare l'importo indicato sul mio conto presso la Slovenská sporiteľňa:

IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC: GIBASKBX.

Allegazioni di fatto

• Descrizione dell'evento:

Durante la verifica della mia richiesta di connessione Internet fissa in luglio, in un giorno non precisamente determinato del 2022, Deutsche Telekom AG (di seguito Telekom) ha utilizzato illecitamente i miei dati personali nella forma di un trattamento individuale automatizzato (decisione) e continua a utilizzarli — trucco fraudolento dell'agenzia fraudolenta Schufa con il „MERITO CREDITIZIO“ del consumatore senza il suo consenso informato.

(Consumatore): È violato il mio diritto fondamentale dell'Unione, ossia il diritto di accesso a Internet tramite il fornitore Deutsche Telekom AG. Il governo che copre questa mega-truffa del cartello mi priva non solo dell'accesso a Internet, violando così i miei diritti umani fondamentali, ossia il diritto di accesso a Internet!!! E non solo, mi ha costretto ad acquistare dati Internet per 108 €/mese tramite una scheda SIM prepagata 5G di Telekom, per cui ho anche prove elencate nel reclamo alla CE allegato a questa azione!! I dati illimitati sono vitali per me, poiché devo imparare l'inglese ogni giorno, cosa di cui ho bisogno per la mia ulteriore crescita professionale.

Violazione di legge:

Si tratta principalmente di una violazione della legge sulla protezione dei miei dati personali protetti del consumatore e del servizio universale per l'accesso a Internet senza limitazioni e discriminazioni ai sensi del §78 TKG. Legge sulle telecomunicazioni (TKG): §78 (Servizio universale): Questo paragrafo stabilisce che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica pubblici devono garantire che tutti gli utenti finali abbiano accesso a servizi di comunicazione elettronica disponibili e di alta qualità, compreso l'accesso base a Internet. I fornitori non possono discriminare nessun utente e devono garantire che i servizi siano offerti a prezzi ragionevoli. E il prezzo di 108 €/mese per una velocità di 20 Mbit/s e una connessione instabile è inaccettabile e oltre ogni limite di tolleranza.

Prove:

Prove dettagliate si trovano negli allegati di questa azione in formati PDF, che devono essere esaminati dai giudici competenti. Ecco l'elenco dei file PDF:

2. Comunicazione penale_Telekom e Schufa_sharp_Deutsch_fy.pdf
3. Comunicazione penale Telekom Altstadt Dipendente 1_con QES.pdf
4. Comunicazione penale su GP Peter Frank_con firma_QES.PDF
5. Modulo di reclamo CS Richiesta 0 Concetto sharp Segnalazione alla Commissione UE Frode_con_QES.pdf
6. Avviso sulla firma di Schindler firmato con QES.pdf
7. Notifica ai dipendenti Telekom Telekom 94-95 Altstadt con_QES.pdf

„Motivi giuridici“

• Violazione di legge:

Si tratta principalmente di una violazione della legge sulla protezione dei miei dati personali protetti del consumatore e della legge universale (servizio) per l'accesso a Internet senza limitazioni e discriminazioni ai sensi del §78 TKG. In generale, nessuno può limitare il consumatore nel diritto di accesso a Internet, poiché è un diritto e una libertà fondamentali che prevalgono su tutti gli interessi „legittimi“ del fornitore! La persona interessata ha il diritto di non essere soggetta a decisioni basate esclusivamente su trattamenti individuali automatizzati (trattamento dei dati), compresa la profilazione, che producono effetti giuridici nei suoi confronti o la riguardano in modo significativo (negativamente) in modo simile (GDPR)!!!

Se il trattamento si basa sul consenso, il titolare deve essere in grado di dimostrare che la persona interessata ha acconsentito al trattamento dei suoi dati personali protetti. E anche questo non viene assolutamente rispettato. Quando Telekom desidera utilizzare una Decisione Individuale Automatizzata nella richiesta del consumatore di una connessione Internet, è obbligata a chiedere il consenso informato del consumatore!!!

Ai sensi dell'art. 6 del GDPR, Deutsche Telekom AG ha violato i miei diritti in materia di protezione dei dati. Il GDPR garantisce alle persone fisiche il diritto di essere informate dell'esistenza di una decisione individuale automatizzata, della sua logica e delle sue conseguenze.

Essere informato delle conseguenze.

Telekom non mi ha dato questa possibilità, non me la dà e applica arbitrariamente il regime illegale della decisione individuale automatizzata nella verifica della richiesta di connessione Internet (servizi), poiché non mi offre la possibilità di esprimere la mia opposizione all'utilizzo della Decisione Automatizzata, non informandomi neppure delle possibili conseguenze del suo utilizzo.

Non ha ottenuto il mio consenso informato e si comporta come se per lui le leggi non esistessero!!!

E infine si tratta della legge sulla protezione dei dati personali del consumatore, che queste società violano facendo sì che Schufa Holding AG venda (a scopo di profitto) informazioni sull'insolvenza degli ufficiali giudiziari a società di telecomunicazioni in forma elettronica tramite Internet per le finalità del trattamento di una Decisione Individuale Automatizzata nella forma di una presunta (fraudolenta) Solvibilità del consumatore che richiede una connessione Internet, e ciò senza il consenso informato del consumatore. A cosa servono allora le leggi sulla protezione dei dati personali?

Telekom ha preso una Decisione Individuale Automatizzata, a seguito della quale mi sono stati negati i servizi Internet, motivo per cui ho dovuto acquistare un router 5G ZTE 5001 e una scheda SIM 5G per ricevere il segnale Internet e usufruire del servizio „Internet". Il prezzo del dispositivo era di circa 300 €. Il prezzo della scheda SIM per 28 giorni è di 100 €, il che significa che i miei costi mensili per l'esercizio di questo dispositivo sono superiori di 108 € - 40 € = 68 €!!! Queste sono conseguenze negative significative e quindi anche costi per me!! Per non parlare del fatto che il valore...

[immagini e prove allegate]

...della frustrazione e delle depressioni vissute e non riesco a concentrarmi su nulla, il che mi aveva le mani legate. Non riesco a utilizzare i servizi Internet secondo le mie aspettative e necessità, e di conseguenza ho vissuto emozioni negative, sofferenze psicologiche e stress, mettendomi sotto un'enorme pressione.

Schufa Holding AG tratta, raccoglie, manipola e commercia illegalmente i miei dati personali senza il mio consenso, il che è considerato una violazione della legge sulla protezione dei dati (GDPR). Tale comportamento illegale può essere considerato un reato penale e portare a conseguenze penali. Le attività di Schufa Holding AG possono anche essere intese come organizzate in collaborazione con agenti di esecuzione, banche e società di telecomunicazioni come un cartello, per creare un monopolio sul mercato ed esercitare pressioni sui debitori affinché adempiano ai loro obblighi. Tale comportamento può essere considerato anche come estorsione nei confronti dei debitori e costituisce reati come l'estorsione, gli accordi sui prezzi o l'abuso di posizione dominante. Se non pago i debiti, non ottengo Internet. Ciò è anche in netto contrasto con le buone usanze.

È importante notare che il GDPR e altre leggi sulla protezione dei dati stabiliscono regole chiare per il trattamento dei dati personali, incluso il fatto che le persone interessate devono essere informate su come e perché i loro dati vengono trattati, e devono avere la possibilità di opporsi a tale trattamento. Senza il loro consenso informato, i dati non possono in nessun caso essere utilizzati, in particolare per le finalità di decisioni individuali automatizzate.

DIRETTIVA 2014/104/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2014 relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea

(4) Il diritto al risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione e nazionale, derivante dal diritto dell'Unione, richiede che tutti gli Stati membri dispongano di norme procedurali che garantiscano l'effettivo esercizio di tale diritto.

CAPITOLO V

Determinazione dell'importo del danno

Articolo 17

Determinazione dell'importo del danno

(1) Gli Stati membri assicurano che le norme sull'onere della prova e sulle norme probatorie necessarie per la quantificazione del danno non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento. Gli Stati membri assicurano che i giudici nazionali siano abilitati a stimare l'importo del danno secondo le procedure nazionali, se è accertato che il richiedente ha subito un

danno ma è praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificare con precisione l'importo del danno sulla base delle prove disponibili.

(11) In assenza di diritto dell'Unione, le azioni per il risarcimento del danno sono disciplinate dalle norme e dalle procedure nazionali degli Stati membri. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, qualsiasi persona ha il diritto di chiedere il risarcimento quando esiste un nesso di causalità tra il danno e la violazione delle norme sulla concorrenza, indipendentemente dal fatto che il comportamento illecito sia stato precedentemente accertato da un'autorità garante della concorrenza.

Valori dell'UE

Priorità dell'Unione europea per gli anni 2024 – 2029

Un'Europa libera e democratica

Un'Europa forte e sicura

Un'Europa prospera e competitiva

- Rafforzamento della competitività dell'UE
- Attuazione riuscita della transizione verde e digitale
- Promozione di un ambiente favorevole all'innovazione e alle imprese
- Progresso comune

Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) fornisce consulenza indipendente basata su dati concreti ai responsabili politici europei e nazionali. Contribuisce così a che le discussioni, le politiche e la legislazione sui diritti fondamentali si basino su una massa critica di prove e siano mirate.

L'Agenzia fornisce consulenza alle istituzioni dell'UE e ai governi sui diritti fondamentali, principalmente nei seguenti settori:

discriminazione !!!

- accesso alla giustizia !!!
- razzismo e xenofobia

protezione dei dati !!!

- diritti delle vittime
- diritti dei minori

Lo scopo dell'Agenzia è sostenere una più efficace promozione e protezione dei diritti fondamentali in tutta l'UE. A tale scopo, consulta i suoi partner e collabora con loro:

Come prova, allego un'e-mail alla signora von der Leyen.

5. Proposta di decisione

- Richiesta

Ai sensi delle leggi e dei regolamenti, i miei diritti sono stati violati e pertanto richiedo il risarcimento del danno. Ai sensi dell'art. 82 del GDPR ho diritto al risarcimento del danno derivante dal trattamento illecito dei miei dati personali. Chiedo un indennizzo per la perdita di tempo che ho subito nello scoprire questa truffa, per i danni psicologici, i traumi a vita e i furti che i convenuti truffatori hanno commesso e continuano a commettere nei miei confronti e nei confronti delle masse di cittadini tedeschi, compresi Lei, Sig./Sig.ra Giudice, non fornendo illegalmente una connessione Internet di base e applicando prezzi eccessivi per i servizi offerti a causa del cartello esistente tra le società di telecomunicazioni. Il cartello provoca prezzi elevati a causa dell'assenza di concorrenza.

Chiedo inoltre una lettera di scuse scritta indirizzata a me per il trauma che devo sopportare da diversi anni.

Conclusione

Egregio Tribunale, in questo documento (azione legale) descrivo in forma abbreviata i fatti della truffa e del furto che le società sopra menzionate hanno applicato e continuano ad applicare nei miei confronti, solo per darle una panoramica dell'intera truffa che queste società commettono. Tutte le ulteriori informazioni dettagliate sono descritte in dettaglio negli allegati delle denunce penali e dei reclami alla Commissione europea, allegati a questa azione come file PDF, firmati sia con firma autografa che con firma QES invisibile, compresa la presente azione.

Chiedo al Landgericht Landshut di porre fine alla truffa delle società convenute per le suddette ragioni illegali e di obbligarle ad adempiere al mio risarcimento tramite un decreto ingiuntivo.

Deutsche Telekom AG inganna quotidianamente la nazione di 84.552.242 milioni di persone che si trova all'avanguardia del progresso tecnologico, e lo fa alla luce del sole, cosa che non si vede facilmente, compresi Lei e la sua famiglia, Sig./Sig.ra Giudice. E tutto questo a causa del CARTELLO, Schufa, delle società di telecomunicazioni, degli agenti di esecuzione e di tutte le banche tedesche.

A Kumhausen 2.10.2024 Peter Ferenc

DEMANDA

Demandante: Peter Ferenc | 2.10.2024 | LG Landshut 91 O 2699/24

Demandante:

Peter Ferenc

Rammelkam 2, Kumhausen Alemania

+49 157 317 33332

info@foxprof.club

en Kumhausen 2.10.2024

„Demanda“

1. Demandados

• Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Alemania. HRB 6794 (Juzgado de primera instancia de Bonn), NIF IVA UE: DE 123475223

y

Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Alemania. HRB: no accesible al público, NIF IVA UE: DE87ZZZ00000239351

Objeto de la demanda:

La demanda se refiere a la violación del RGPD y los derechos humanos por parte de Deutsche Telekom AG. Por ello, demando a las empresas mencionadas por daños y perjuicios por importe de 500.000 € por persona, para que el tribunal obligue a cada una de ellas a pagar dicho importe en mi cuenta en la Slovenská sporiteľňa:

IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC: GIBASKBX.

Alegaciones de hecho

• Descripción de los hechos:

Al examinar mi solicitud de conexión fija a Internet en julio, en un día no determinado con exactitud del año 2022, Deutsche Telekom AG (en adelante Telekom) utilizó ilícitamente mis datos personales en forma de tratamiento individual automatizado (decisión) y continúa utilizándolos — ardid fraudulento de la agencia fraudulenta Schufa con la „SOLVENCIA“ del consumidor sin su consentimiento informado.

(Consumidor): Se ha violado mi derecho fundamental de la Unión, a saber, el derecho de acceso a Internet a través del proveedor Deutsche Telekom AG. El gobierno que encubre este mega-fraude del cártel me priva no solo del acceso a Internet, violando así mis derechos humanos fundamentales, es decir, el derecho de acceso a Internet!!! Y no solo eso: me obligó a comprar datos de Internet por 108 €/mes a través de una tarjeta SIM de prepago 5G de Telekom, de lo que tengo pruebas enumeradas en la queja ante la CE adjunta a esta demanda!! Los datos ilimitados son vitales para mí, ya que debo aprender inglés todos los días, lo que necesito para mi desarrollo profesional.

Infracción de la ley:

Se trata principalmente de una infracción de la ley sobre protección de mis datos personales protegidos del consumidor y del servicio universal de acceso a Internet sin restricciones ni discriminación conforme al §78 TKG. Ley de telecomunicaciones (TKG): §78 (Servicio universal): Este párrafo establece que los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas públicos deben garantizar que todos los usuarios finales tengan acceso a servicios de comunicaciones electrónicas disponibles y de alta calidad, incluido el acceso básico a Internet. Los proveedores no pueden discriminar a ningún usuario y deben garantizar que los servicios se ofrecen a precios razonables. Y el precio de 108 €/mes por una velocidad de 20 Mbit/s y una conexión inestable es inaceptable y más allá de cualquier límite de tolerancia.

Pruebas:

Las pruebas detalladas se encuentran en los anexos de esta demanda en formatos PDF, que deben ser examinados por los jueces competentes. A continuación se detalla la lista de archivos PDF:

2. Comunicación penal_Telekom y Schufa_sharp_Deutsch_fy.pdf
3. Comunicación penal Telekom Altstadt Empleado 1_con QES.pdf
4. Comunicación penal sobre GP Peter Frank_con firma_QES.PDF
5. Formulario de queja CS Solicitud 0 Concepto sharp Denuncia a la Comisión UE Fraude_con_QES.pdf
6. Notificación sobre la firma de Schindler firmada con QES.pdf
7. Notificación a los empleados de Telekom Telekom 94-95 Altstadt con_QES.pdf

„Fundamentos jurídicos“

- Infracción de la ley:

Se trata principalmente de una infracción de la ley sobre protección de mis datos personales protegidos del consumidor y la ley universal (servicio) de acceso a Internet sin restricciones ni discriminación conforme al §78 TKG. En general, nadie puede restringir al consumidor en su derecho de acceso a Internet, ya que es su derecho y libertad fundamental y está por encima de todos los intereses „legítimos“ del proveedor! La persona afectada tiene derecho a que no se le aplique ninguna decisión basada exclusivamente en el tratamiento individual automatizado (tratamiento de datos), incluida la elaboración de perfiles, que tenga efectos jurídicos sobre ella o la afecte de manera significativa (negativamente) de forma similar (RGPD)!!!

Si el tratamiento se basa en el consentimiento, el responsable del tratamiento debe poder demostrar que la persona afectada ha dado su consentimiento al tratamiento de sus datos personales protegidos. Y eso tampoco se respeta en absoluto. Cuando Telekom desea utilizar una Decisión Individual Automatizada en la solicitud de conexión a Internet del consumidor, está obligada a solicitar el consentimiento informado del consumidor!!!

De conformidad con el art. 6 del RGPD, Deutsche Telekom AG ha violado mis derechos en materia de protección de datos. El RGPD otorga a las personas físicas el derecho a ser informadas sobre la existencia de una decisión individual automatizada, su lógica y sus consecuencias.

Ser informado de las consecuencias.

Telekom no me ha dado esa posibilidad, no me la da y aplica arbitrariamente el régimen ilegal de la decisión individual automatizada en la verificación de la solicitud de conexión a Internet (servicios), ya que no me ofrece la posibilidad de expresar mi oposición al uso de la Decisión Automatizada, porque tampoco me informa de las posibles consecuencias de su uso.

No ha obtenido mi consentimiento informado y se comporta como si las leyes no existieran para él!!!

Y por último, se trata de la ley de protección de datos personales del consumidor, que estas empresas infringen haciendo que Schufa Holding AG venda (con ánimo de lucro) información sobre la insolvencia de

los agentes de ejecución a empresas de telecomunicaciones en formato electrónico a través de Internet con el fin de procesar una Decisión Individual Automatizada en forma de una presunta (fraudulenta) Solvencia del consumidor que solicita una conexión a Internet, y todo ello sin el consentimiento informado del consumidor. ¿Para qué sirven entonces las leyes de protección de datos personales?

Telekom tomó una Decisión Individual Automatizada, a raíz de la cual se me denegaron los servicios de Internet, por lo que tuve que comprar un router 5G ZTE 5001 y una tarjeta SIM 5G para recibir la señal de Internet y utilizar el servicio „Internet“. El precio del dispositivo fue de unos 300 €. El precio de la tarjeta SIM por 28 días es de 100 €, lo que significa que mis gastos mensuales de funcionamiento de este dispositivo son superiores en $108\text{ €} - 40\text{ €} = 68\text{ €}!!!$ Estas son consecuencias negativas significativas y, por tanto, también costes para mí!! Sin hablar del valor...

[imágenes y pruebas adjuntas]

...de la frustración y las depresiones experimentadas, y no podía concentrarme en nada, lo que me ató de manos. No podía utilizar los servicios de Internet según mis expectativas y necesidades, y como consecuencia experimenté emociones negativas, sufrimiento psicológico y estrés, lo que me sometió a una enorme presión.

Schufa Holding AG trata, recopila, manipula y comercia ilegalmente con mis datos personales sin mi consentimiento, lo que se considera una infracción de la ley de protección de datos (RGPD), GDPR. Tal comportamiento ilegal puede considerarse un delito penal y dar lugar a consecuencias penales. Las actividades de Schufa Holding AG también pueden entenderse como organizadas en cooperación con agentes de ejecución, bancos y empresas de telecomunicaciones como un cártel, para crear un monopolio en el mercado y presionar a los deudores para que cumplan sus obligaciones. Tal comportamiento puede también considerarse extorsión hacia los deudores y constituye delitos como extorsión, acuerdos sobre precios o abuso de posición dominante. Si no pago mis deudas, no obtengo Internet. Esto también está en total contradicción con las buenas costumbres.

Es importante señalar que el RGPD y otras leyes de protección de datos establecen normas claras para el tratamiento de datos personales, incluido el hecho de que las personas afectadas deben ser informadas de cómo y por qué se tratan sus datos, y deben tener la posibilidad de oponerse a dicho tratamiento. Sin su consentimiento informado, los datos no pueden utilizarse en ningún caso, en particular para los fines de las decisiones individuales automatizadas.

DIRECTIVA 2014/104/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de noviembre de 2014 relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea

(4) El derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios causados por infracciones del Derecho de la competencia de la Unión y nacional, derivado del Derecho de la Unión, exige que todos los Estados miembros dispongan de normas procesales que garanticen el ejercicio efectivo de dicho derecho.

CAPÍTULO V

Cuantificación del perjuicio

Artículo 17

Cuantificación del perjuicio

(1) Los Estados miembros garantizarán que las normas relativas a la carga de la prueba y a los estándares de prueba necesarios para la cuantificación del perjuicio no hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho al resarcimiento. Los Estados miembros garantizarán que los órganos jurisdiccionales nacionales estén facultados para estimar el importe del perjuicio de conformidad con los procedimientos nacionales, cuando se haya establecido que el demandante ha sufrido un perjuicio, pero resulte prácticamente imposible o excesivamente difícil cuantificar con precisión el importe del perjuicio sobre la base de las pruebas disponibles.

(11) A falta de Derecho de la Unión, las acciones por daños se regirán por las normas y procedimientos nacionales de los Estados miembros. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, toda persona tiene derecho a reclamar una indemnización cuando existe un vínculo causal entre el daño y la infracción de las normas de competencia, independientemente de si el comportamiento ilegal ha sido previamente constatado por una autoridad de competencia.

Valores de la UE

Prioridades de la Unión Europea para los años 2024 – 2029

Una Europa libre y democrática

Una Europa fuerte y segura

Una Europa próspera y competitiva

- Refuerzo de la competitividad de la UE
- Aplicación satisfactoria de la transformación verde y digital
- Fomento de un entorno favorable a la innovación y la empresa
- Progreso común

Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA)

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) proporciona asesoramiento independiente y basado en datos probatorios a los responsables de la formulación de políticas europeas y nacionales. De este modo, contribuye a que los debates, las políticas y la legislación en materia de derechos fundamentales se basen en una masa crítica de pruebas y sean específicos.

La Agencia asesora a las instituciones de la UE y los gobiernos sobre los derechos fundamentales, principalmente en los siguientes ámbitos:

discriminación !!!

- acceso a la justicia !!!
- racismo y xenofobia

protección de datos !!!

- derechos de las víctimas
- derechos de los niños

El propósito de la Agencia es apoyar una promoción y protección más eficaz de los derechos fundamentales en toda la UE. Con este fin, asesora a sus socios y colabora con ellos:

Como prueba, adjunto un correo electrónico a la señora von der Leyen.

5. Propuesta de resolución

- Solicitud

De conformidad con las leyes y reglamentos, mis derechos han sido violados y, por tanto, solicito una indemnización por daños y perjuicios. De conformidad con el artículo 82 del RGPD, tengo derecho a una indemnización por los daños derivados del tratamiento ilícito de mis datos personales. Solicito una compensación por la pérdida de tiempo sufrida al descubrir este fraude, por los daños psicológicos, los traumas de por vida y los robos que los estafadores demandados han cometido y siguen cometiendo contra mí y contra las masas de ciudadanos alemanes, incluido usted, Sr./Sra. Juez, al no proporcionar ilegalmente una conexión básica a Internet y al aplicar precios excesivos por los servicios ofrecidos debido al cártel existente entre las empresas de telecomunicaciones. El cártel provoca precios elevados debido a la ausencia de competencia.

Además, solicito una carta de disculpas escrita dirigida a mí por el trauma que debo soportar desde hace varios años.

Conclusión

Estimado Tribunal, en este documento (demanda) describo abreviadamente los hechos del fraude y robo que las empresas mencionadas han aplicado y siguen aplicando contra mí, solo para darle una visión general de todo el fraude que cometen estas empresas. Toda la información detallada adicional se describe detalladamente en los anexos de las denuncias penales y las quejas ante la Comisión Europea, adjuntas a esta demanda como archivos PDF, firmadas tanto con firma manuscrita como con firma QES invisible, incluida la presente demanda.

Insto al Landgericht Landshut a que ponga fin al fraude de las empresas demandadas por las razones ilegales antes mencionadas y las obligue a satisfacer mi indemnización mediante una orden de pago.

Deutsche Telekom AG engaña a diario a la nación de 84.552.242 millones de personas que se encuentra a la vanguardia del progreso tecnológico, y lo hace a plena luz del día, algo que no se ve fácilmente, incluidos usted y su familia, Sr./Sra. Juez. Y todo ello a causa del CÁRTEL, Schufa, las empresas de telecomunicaciones, los agentes de ejecución y todos los bancos alemanes.

En Kumhausen 2.10.2024 Peter Ferenc

STÄMNINGSANSÖKAN

Kärande: Peter Ferenc | 2.10.2024 | LG Landshut 91 O 2699/24

Kärande:

Peter Ferenc

Rammelkam 2, Kumhausen Tyskland

+49 157 317 33332

info@foxprof.club

i Kumhausen 2.10.2024

„Stämningsansökan"

1. Svarande

• Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Tyskland. HRB 6794 (Tingsrätten i Bonn), momsregistreringsnummer: DE 123475223

och

Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tyskland. HRB: inte offentligt tillgängligt, momsregistreringsnummer: DE87ZZZ00000239351

Föremål för talan:

Talan avser Deutsche Telekom AG:s kränkning av GDPR och mänskliga rättigheter. Jag stämmer därför de ovan nämnda företagen på skadestånd om 500 000 € per person, så att domstolen förpliktar vart och ett av dem att betala det angivna beloppet till mitt konto i Slovenská sporiteľňa:

IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC: GIBASKBX.

Sakpåståenden

• Händelsebeskrivning:

Vid granskningen av min ansökan om fast Internetanslutning i juli, en inte exakt fastställd dag 2022, använde Deutsche Telekom AG (hädanefter Telekom) mina personuppgifter olagligt i form av ett automatiserat individuellt behandlingsbeslut och fortsätter att använda dem — ett bedrägligt trick av det bedrägliga företaget Schufa med konsumentens „KREDITVÄRDIGHET" utan dennes informerade samtycke.

(Konsument): Mitt grundläggande unionsrättsliga rättighet har kränkts, nämligen rätten till Internetåtkomst via leverantören Deutsche Telekom AG. Regeringen som täcker upp för detta mega-kartellbedrägeri berövar mig inte bara Internetåtkomst, vilket kränker mina grundläggande mänskliga rättigheter, nämligen rätten till Internetåtkomst!!! Och inte bara det — den tvingade mig att köpa Internetdata för 108 €/månad via ett 5G SIM-kontantkort från Telekom, för vilket jag också har bevis listade i klagomålet till EU-kommissionen som bifogats denna stämningsansökan!! Obegränsad data är livsviktig för mig eftersom jag måste lära mig engelska varje dag, vilket jag behöver för min fortsatta professionella utveckling.

Lagöverträdelse:

Det handlar huvudsakligen om en överträdelse av lagen om skydd av mina skyddade personuppgifter som konsument och den universella tjänsten för Internetåtkomst utan begränsningar och diskriminering enligt §78 TKG. Telekommunikationslagen (TKG): §78 (Samhällsomfattande tjänst): Denna paragraf fastslår att leverantörer av offentliga telekommunikationstjänster måste säkerställa att alla slutanvändare har tillgång till tillgängliga och högkvalitativa elektroniska kommunikationstjänster, inklusive grundläggande Internetåtkomst. Leverantörer får inte diskriminera någon användare och måste säkerställa att tjänsterna erbjuds till rimliga priser. Och priset på 108 €/månad för en hastighet på 20 Mbit/s och en instabil anslutning är oacceptabelt och bortom varje toleransgräns.

Bevis:

Detaljerade bevis finns i bilagorna till denna stämningsansökan i PDF-format, som måste granskas av behöriga domare. Här är listan över PDF-filer:

2. Straffrättsligt meddelande_Telekom och Schufa_sharp_Deutsch_fy.pdf
3. Straffrättsligt meddelande Telekom Altstadt Anställd 1_med QES.pdf
4. Straffrättsligt meddelande om GP Peter Frank_med underskrift_QES.PDF
5. CS-klagomålsformulär Ansökan 0 Konzept sharp Anmälan till EU-kommissionen Bedrägeri_med_QES.pdf
6. Meddelande om Schindlers underskrift undertecknad med QES.pdf
7. Meddelande till Telekomanställda Telekom 94-95 Altstadt med_QES.pdf

„Rättsliga grunder“

• Lagöverträdelse:

Det handlar huvudsakligen om en överträdelse av lagen om skydd av mina skyddade personuppgifter som konsument och den universella lagen (tjänsten) för Internetåtkomst utan begränsningar och diskriminering enligt §78 TKG. I allmänhet kan ingen begränsa konsumenten i rätten till Internetåtkomst eftersom det är hans grundläggande rätt och frihet och går före alla leverantörers „legitima“ intressen! Den registrerade har rätt att inte vara föremål för ett beslut som uteslutande grundar sig på automatiserad individuell behandling (databehandling), inklusive profilering, som har rättsliga konsekvenser för honom eller på liknande sätt avsevärt (negativt) påverkar honom (GDPR)!!!

Om behandlingen grundar sig på samtycke måste den personuppgiftsansvarige kunna visa att den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen av sina skyddade personuppgifter. Och inte heller detta respekteras alls. När Telekom vill använda ett Automatiserat Individuellt Beslut vid konsumentens ansökan om Internetanslutning, är de skyldiga att begära konsumentens informerade samtycke!!!

Enligt artikel 6 i GDPR har Deutsche Telekom AG kränkt mina dataskyddsrättigheter. GDPR ger fysiska personer rätt att informeras om förekomsten av ett automatiserat individuellt beslut, dess logik och konsekvenser.

Att informeras om konsekvenserna.

Telekom har inte gett mig denna möjlighet, ger mig den inte och tillämpar godtyckligt det olagliga systemet med automatiserat individuellt beslut vid granskning av ansökan om Internetanslutning (tjänster), eftersom de inte erbjuder mig möjligheten att uttrycka mitt motstånd mot användningen av det Automatiserade Beslutet, eftersom de inte heller informerar mig om de möjliga konsekvenserna av dess användning.

De har inte erhållit mitt informerade samtycke och beter sig som om lagar inte existerade för dem!!!

Och sist men inte minst handlar det om lagen om skydd av konsumenters personuppgifter, som dessa företag kränker genom att Schufa Holding AG säljer (i finansiellt syfte) information om insolvens från utmätningsmän till telekomföretag i elektronisk form via Internet i syfte att behandla ett Automatiserat

Individuellt Beslut i form av en påstådd (bedräglig) Kreditvärdighet hos konsumenten som ansöker om Internetanslutning, och detta utan konsumentens informerade samtycke. Vad tjänar då personuppgiftslagarna till?

Telekom fattade ett Automatiserat Individuellt Beslut, till följd av vilket Internettjänster nekades mig, varför jag var tvungen att köpa en 5G ZTE 5001-router och ett 5G SIM-kort för att ta emot Internetsignalen och använda tjänsten „Internet“. Enhetens pris var ca 300 €. Priset för SIM-kortet för 28 dagar är 100 €, vilket innebär att mina månadskostnader för drift av denna enhet är $108\text{ €} - 40\text{ €} = 68\text{ €}$ högre!!! Det är betydande negativa konsekvenser och därmed också kostnader för mig!! Och det är inte ens att tala om värdet...

[bilder och bevis bifogade]

...av frustration och depression som upplevts och jag kunde inte koncentrera mig på något, vilket band mina händer. Jag kunde inte använda Internettjänsterna enligt mina förväntningar och behov, och som ett resultat upplevde jag negativa känslor, psykiskt lidande och stress, vilket satte mig under enormt tryck.

Schufa Holding AG behandlar, samlar in, manipulerar och handlar olagligt med mina personuppgifter utan mitt samtycke, vilket anses vara en kränkning av dataskyddslagen (GDPR). Sådant olagligt beteende kan betraktas som ett brott och leda till straffrättsliga konsekvenser. Schufa Holding AG:s verksamhet kan också förstås som organiserad i samarbete med utmätningsmän, banker och telekomföretag som ett kartell, för att skapa ett monopol på marknaden och utöva påtryckningar på gäldenärer att uppfylla sina skyldigheter. Sådant beteende kan också betraktas som utpressning av gäldenärer och utgör brott som utpressning, prissamverkan eller missbruk av dominerande ställning. Om jag inte betalar mina skulder får jag inget Internet. Detta strider också i grunden mot god sed.

Det är viktigt att notera att GDPR och andra dataskyddslagar fastställer tydliga regler för behandlingen av personuppgifter, inklusive det faktum att de registrerade måste informeras om hur och varför deras uppgifter behandlas, och måste ha möjlighet att invända mot sådan behandling. Utan deras informerade samtycke får uppgifterna under inga omständigheter användas, särskilt inte för ändamål med automatiserade individuella beslut.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/104/EU av den 26 november 2014 om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser

(4) Rätten till ersättning för skada som orsakats av överträdelser av unionens och nationella konkurrensregler, som härrör från unionsrätten, kräver att alla medlemsstater har processrättsliga regler som säkerställer att denna rätt kan utövas effektivt.

KAPITEL V

Fastställande av skadans storlek

Artikel 17

Fastställande av skadans storlek

(1) Medlemsstaterna ska se till att bevisbördans regler och beviskraven för att fastställa skadans storlek inte gör det praktiskt omöjligt eller orimligt svårt att utöva rätten till ersättning. Medlemsstaterna ska se till att nationella domstolar har befogenhet att uppskatta skadans storlek i enlighet med nationella förfaranden, om det är fastställt att sökanden lidit skada men det är praktiskt omöjligt eller orimligt svårt att exakt fastställa skadans storlek på grundval av tillgänglig bevisning.

(11) I avsaknad av unionsrätt ska skadeståndstalan regleras av medlemsstaternas nationella regler och förfaranden. Enligt Europeiska unionens domstols rättspraxis har varje person rätt att kräva ersättning när det finns ett orsakssamband mellan skadan och överträdelsen av konkurrensreglerna, oavsett om det olagliga beteendet tidigare fastställts av en konkurrensmyndighet.

EU:s värden

Europeiska unionens prioriteringar för åren 2024 – 2029

Ett fritt och demokratiskt Europa

Ett starkt och säkert Europa

Ett välmående och konkurrenskraftigt Europa

- Stärkt konkurrenskraft för EU
- Framgångsrikt genomförande av den gröna och digitala omställningen
- Främjande av en innovations- och företagsvänlig miljö
- Gemensamma framsteg

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) tillhandahåller oberoende, faktabaserade råd till europeiska och nationella beslutsfattare. Därigenom bidrar den till att diskussioner, politikåtgärder och lagstiftning om grundläggande rättigheter bygger på en kritisk massa av belägg och är målinriktade.

Byrån ger råd till EU-institutioner och regeringar om grundläggande rättigheter, huvudsakligen inom följande områden:

diskriminering !!!

- tillgång till rättslig prövning !!!
- rasism och främlingsfientlighet

dataskydd !!!

- brottsoffers rättigheter
- barns rättigheter

Byråns syfte är att stödja ett effektivare skydd och en effektivare respekt för de grundläggande rättigheterna i hela EU. För detta ändamål ger den råd till sina partner och samarbetar med dem:

Som bevis bifogar jag ett e-postmeddelande till fru von der Leyen.

5. Förslag till beslut

- Ansökan

I enlighet med lagar och förordningar har mina rättigheter kränkts och jag begär därför skadestånd. Enligt artikel 82 i GDPR har jag rätt till ersättning för skador till följd av olaglig behandling av mina personuppgifter. Jag kräver ersättning för tidsförlusten jag lidit vid avslöjandet av detta bedrägeri, för psykisk skada, livslånga trauman och stölder som de svarandes bedragare begått och fortsätter att begå mot mig och massorna av tyska medborgare, inklusive Er, Herr/Fru Domare, genom att olagligen inte tillhandahålla en grundläggande Internetanslutning och ta ut orimliga priser för erbjudna tjänster på grund av det befintliga kartellen mellan telekomföretagen. Kartellen leder till höga priser på grund av avsaknad av konkurrens.

Jag kräver dessutom ett skriftligt ursäktsbrev riktat till mig för det trauma jag måste uthärda sedan flera år tillbaka.

Slutsats

Ärade domstol, i detta dokument (stämningsansökan) beskriver jag i korthet sakförhållandena kring det bedrägeri och den stöld som de ovan nämnda företagen har tillämpat och fortsätter att tillämpa på mig, enbart för att ge Er en överblick över hela det bedrägeri dessa företag begår. All ytterligare detaljerad information beskrivs utförligt i bilagorna till straffrättsliga anmälningar och klagomål till

Europakommissionen, bifogade denna stämningsansökan som PDF-filer, undertecknade med både handskriven signatur och osynlig QES-signatur, inklusive denna stämningsansökan.

Jag uppmanar Landgericht Landshut att stoppa de svarandes bolags bedrägeri av de ovan nämnda olagliga skälen och förplikta dem att betala min skadeersättning genom ett betalningsföreläggande.

Deutsche Telekom AG bedrar dagligen nationen med 84 552 242 miljoner människor som befinner sig i framkant av teknologisk framsteg, och det i dagsljus, vilket inte är lätt att se, inklusive Er och Er familj, Herr/Fru Domare. Och allt detta på grund av KARTELLEN, Schufa, telekomföretagen, utmätningsmännen och alla tyska banker.

I Kumhausen 2.10.2024 Peter Ferenc

Peter Ferenc · Rammelkam 2, 84036 Kumhausen · info@foxprof.club | [Original DE mit QES]